

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

สำนักงานอัยการ จังหวัด มหาสารคาม
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 197/2531

โจทก์

จำสืบตำรวจ วีระศักดิ์ หรือดีม ฮามคำไฟ

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 227

คดีปล้นทรัพย์ เหตุเกิดบนรถยนต์โดยสารปรับอากาศ อ. ผู้เสียหายคนหนึ่งนั่งใกล้กับจำเลยบริเวณหน้าห้องสุขา มีแสงสว่างจากโคมไฟหน้าห้องสุขาส่องสว่างสามารถอ่านหนังสือพิมพ์ได้. ได้คุยกับจำเลยนานถึง 2 นาทีก่อนที่จะเกิดเหตุปล้นทรัพย์นอกจากนี้ ศ. พยานโจทก์ซึ่งเป็นผู้โดยสารได้เบิกความยืนยันว่าจำเลยเป็นคนร้ายที่ปลดสร้อยคอและล้วงเอาเงินรวมทั้งทรัพย์สินอื่นไปจากตน โดยจำลักษณะต่าง ๆ บนใบหน้าของจำเลยได้ พยานโจทก์ดังกล่าวฟังลงโทษจำเลยได้.(ที่มา-ส่งเสริม)

โจทก์ฟ้องจำเลยกับพวกอีก 2 คนที่ยังไม่ได้ตัวมาฟ้องขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 340, 340 ตร., 83, 91แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 11 ลงวันที่ 21พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 ข้อ 14, 15 ระบุของกลาง ให้จำเลยคืนหรือใช้ราคาทรัพย์ 78,240 บาท แก่ผู้เสียหาย

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 340 ประกอบกับมาตรา 340 ตี แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 11 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2514 ข้อ 14,15 จำคุก 30 ปี ริบของกลาง ให้จำเลยคืน หรือใช้ราคาทรัพย์สินจำนวน 78,240 บาท แก่ผู้เสียหาย ที่โจทก์มีคำขอให้นับโทษจำเลย ต่อจากโทษจำเลยในคดีหมายเลขดำที่ 1236/2526 หมายเลขแดงที่ 1107/2526 ของ ศาลชั้นต้นนั้น คดีดังกล่าวศาลพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลย 1 ปี แต่ให้รอการลงโทษ ไว้มีกำหนด 2 ปี จึงไม่อาจนับโทษจำเลยต่อจากคดีดังกล่าวได้ ให้ยกคำขอโจทก์ส่วน นี้

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ได้ความจากนายอ้วน อุ่นคำ พยานโจทก์ว่า นายอ้วนเป็นผู้ โดยสารที่นั่งท้ายสุดของรถติดห้องสุขาด้านซ้าย คนร้าย 2 คนนั่งตรงข้ามกับนาย อ้วน ส่วนอีกคนนั่งต่างหาก นายอ้วนเบิกความยืนยันว่าจำคนร้ายคนที่นั่งใกล้กับตน ได้ว่าเป็นจำเลย เพราะก่อนรถจะออกจากจังหวัดมหาสารคาม คนร้ายคนเดียวกันนี้ ได้ถามนายอ้วนว่าอยู่กรุงเทพ ฯ หรือร้อยเอ็ด นายอ้วนได้ตอบว่าอยู่ร้อยเอ็ด ได้ความ จากนายอ้วนว่าได้คุยอยู่กับจำเลยนานถึง 2 นาทีก่อนจะเกิดเหตุปล้นทรัพย์ขึ้น นาย อ้วนเห็นจำเลยและจำจำเลยได้เพราะนอกจากจะนั่งอยู่ใกล้กันแล้ว ยังปรากฏว่าในรถ ดังกล่าวมีแสงไฟจากหน้าห้องสุขาตรงที่นายอ้วนนั่ง จึงทำให้จำหน้ากันได้ แสงไฟดัง กล่าว นายอ้วนยืนยันว่าสว่างสามารถอ่านหนังสือพิมพ์ได้ แม้จะได้ความด้วยว่า จำเลยเป็นคนร้ายที่สวมหมวกไหมพรมสีทึบ แต่ไม่ปิดหน้าเพราะมัวขึ้นและแม้ใน ระหว่างที่จำเลยกับพวกทำการปล้นทรัพย์ผู้โดยสารนั้น นายอ้วนจะเบิกความว่าเมื่อ

ไฟสว่างทั่วทั้งรถ นายอ้วนก็ไม่ได้มองหน้าคนร้ายเพราะกลัวจะถูกยิงดังจำเลยฎีกา
ก็ตามก็ไม่ใช่เหตุทำให้ นายอ้วนซึ่งเห็นและจำหน้าจำเลยได้อยู่ก่อนเกิดเหตุแล้ว
ขาดน้ำหนักรู้เชื่อแต่อย่างใด นอกจากนี้โจทก์ยังมีนายศรียาววงศ์ จันทุม ผู้โดยสาร
อีกคนมาเป็นพยานเบิกความยืนยันทำนองเดียวกันว่า จำคนร้ายคนที่ปลดสร้อยคอ
และล้วงเอาเงินรวมทั้งทรัพย์สินอื่นไปจากนายศรียาววงศ์ได้ โดยจำลักษณะของ
คนร้ายได้ด้วยว่าเป็นคนมีหนวดและมีไฟอยู่บริเวณริมฝีปากด้านบนเยื้องมาทางแก้ม
และยืนยันว่าคนร้ายดังเบิกความเป็นจำเลยตามภาพถ่ายหมาย ป.ช.4 คนที่สามนับ
จากขวา น่าเชื่อว่าพยานโจทก์ดังกล่าวจำจำเลยได้ว่าเป็นคนร้ายรายนี้จริง ที่จำเลย
ฎีกาว่า นายสวาท โพธิ์ไทรย์ พยานโจทก์คนหนึ่งเบิกความว่าไฟในห้องสุขาท้ายรถ
มีแสงสว่างเพียงสลัวไม่ชัดเจน รวมทั้งนางสาวถาวร งามสมโสด ร้อยตรีกมล สังข์วิ
ฑูณ นางยุพา สังข์วิฑูณพยานโจทก์ต่างก็เบิกความทำนองเดียวกันว่า ขณะมีการปล้น
ทรัพย์สิน ภายในรถดับไฟจึงไม่สามารถจะจดจำคนร้ายได้ หรือไม่อาจยืนยันได้แน่นอน
เพราะจำคนร้ายได้คล้ายคล้ายคลึงคลาก็ดี ไม่กล้ามองหน้าคนร้ายตรง ๆ ก็ดีนั้น เห็น
ว่า ที่นายอ้วน มีโอกาสเห็นและจดจำจำเลยได้ดีกว่าพยานโจทก์คนอื่นที่จำเลย
หยิบยกอ้างมาในฎีกาก็เพราะนายสวาทเป็นผู้โดยสารที่นั่งรถคันเกิดเหตุแถวที่ 4
ส่วนนางสาวถาวรเป็นพนักงานต้อนรับประจำรถอยู่ที่ด้านหน้ารถ พยานโจทก์ดัง
กล่าวทุกคนล้วนอยู่ด้านหน้ารถคันเกิดเหตุทั้งสิ้นรวมทั้งร้อยตรีกมลและนางยุพาสอง
สามีภริยาด้วย จึงย่อมเป็นธรรมดาอยู่เองที่แสงไฟจากในห้องสุขาท้ายรถส่องไปไม่
ถึง จึงทำให้พยานโจทก์ดังกล่าวอ้างว่าไฟในรถมีแสงสว่างไม่เพียงพอ ส่วนนายศรียา
วงศ์พยานโจทก์อีกคนหนึ่งก็เห็นและจำจำเลยได้นั้น ได้ความว่านายศรียาววงศ์จำได้
เฉพาะจำเลย เนื่องจากจำเลยเป็นคนปลดสร้อยคอและล้วงเอาเงินรวมทั้งทรัพย์สิน
อื่นจากกระเป๋าเสื้อของนายศรียาววงศ์จึงเป็นเหตุให้นายศรียาววงศ์สามารถจดจำจำเลย
ได้ รวมทั้งลักษณะพิเศษของจำเลยได้ด้วย ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะเป็นช่วงระยะที่คน
ขับรถเปิดไฟดังนางสาวถาวรพยานโจทก์เบิกความถึงก็เป็นได้ ดังนั้นเหตุที่จำเลยอ้าง

ในฎีกาจึงหาเป็นพิรุณแก่คดีของโจทก์ไม่จำเลยฎีกาประการต่อมาว่าจำเอกจำรัส วิภา
พรรณ และนายประยูร สุรปราชญ์เบิกความว่าจำเลยเหมือนคนในภาพถ่ายหมาย
ป.จ.1 แต่จะใช่หรือไม่ไม่แน่ใจ และดูรูปถ่ายที่เจ้าพนักงานตำรวจให้ดูแล้วคล้าย
คนร้ายที่ยิงตามลำดับ เห็นว่า ก็อาจเป็นเพราะจำเอกจำรัสนั้นได้ความว่านั่งรถคันเกิด
เหตุมาด้วยอาการอันหลับ ๆ ตื่น ๆ และถูกคนร้ายยิงได้รับบาดเจ็บสาหัสจนล้มฟุบไป
จึงเป็นการยากที่จะให้จำเอกจำรัสแน่ใจในตัวคนร้าย ส่วนที่นายประยูรเบิกความนั้น
ก็น่าจะเป็นเรื่องเบิกความไปตามความเป็นจริงมากกว่า หากมีผลกระทบถึงพยานอื่นที่
เห็นและจำจำเลยได้ดังกล่าวแล้วไม่ จำเลยฎีกาอีกว่า ที่พันตำรวจตรีมนตรี นพคุณ
นำภาพถ่ายจำเลยให้พยานที่เห็นเหตุการณ์ดูรวมกับภาพถ่ายคนอื่นอีก 3 ภาพนั้น
พันตำรวจตรีมนตรีจัดทำภาพถ่ายของบุคคลที่มีลักษณะตรงกับตำหนิรูปพรรณตามที่
พยานให้การ ไม่ปรากฏว่าได้สอบสวนจากพยานคนใดนั้น ปรากฏว่าพันตำรวจตรี
มนตรีก็ได้เบิกความไว้แล้วเมื่อตอบโจทก์ว่าได้จากการสอบสวนพยานคือนายอ้วน
และนายประยูร นอกจากนี้พันตำรวจตรีมนตรียังได้ประมวลเหตุผลจากการที่จำเลยเป็น
คนท้องที่รู้สภาพพื้นที่ดี จึงสามารถหลบหนีได้รวดเร็ว จากการใช้อาวุธปืนและลูก
กระบอกซึ่งไม่เคยมีคนร้ายใช้ในพื้นที่เกิดเหตุและพื้นที่ใกล้เคียง รวมทั้งจากการพูด
ของคนร้ายในขณะปล้นทรัพย์ มีลักษณะคล้ายกับการพูดของจำเลยซึ่งพันตำรวจตรี
มนตรีได้สืบทราบจากเจ้าพนักงานตำรวจที่เคยคลุกคลีอยู่กับจำเลย พันตำรวจตรี
มนตรีจึงได้นำภาพถ่ายของจำเลยให้พยานดูด้วยเหตุผลที่ประมวลเข้าด้วยกันดัง
กล่าวโจทก์หาจำต้องนำสืบว่าได้มีการสืบทราบจากเจ้าพนักงานตำรวจคนใดจึงจะรับ
ฟังได้ดังจำเลยฎีกาไม่ และจากเหตุผลดังกล่าวจึงทำให้พันตำรวจตรีมนตรีสามารถนำ
ไปสู่การให้พยานดูภาพถ่ายจำเลย ตลอดจนให้พยานไปดูตัวจำเลยขณะอยู่ในวงสุราที่
แคร่หน้าบ้านจำเลย การไปดูตัวจำเลยนี้ไม่ว่าจำเลยจะสวมหมวกไหมพรมเหมือนคืน
เกิดเหตุหรือไม่ก็ตาม แต่ก็ปรากฏว่านายอ้วนพยานโจทก์สามารถจำจำเลยและชี้ตัว
ให้เจ้าพนักงานตำรวจดำเนินการจับกุมจำเลยได้ในที่สุด เหตุเหล่านี้จึงไม่ใช่เหตุชวน

สงสัยตั้งจำเลยฎีกา ข้อเท็จจริงรับฟังลงโทษจำเลยฐานร่วมกับพวกปล้นทรัพย์ได้ตั้ง
โจทก์ฟ้อง ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาลงโทษจำเลยมานั้น ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วยฎีกา
จำเลยฟังไม่ขึ้นทุกประการ แต่ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาปรับบทลงโทษจำเลยโดยไม่ได้
กำหนดวรรคนั้นไม่ถูกต้อง'

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 340
วรรคสาม ประกอบด้วยมาตรา 340 ตีร นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาล
อุทธรณ์.

(วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ไมตรี กลั่นนุรักษ์-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>